

0003593-57.2004.8.26.0338

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: Cristiano Cesar Ceolin

Comarca: Mairiporã

Foro: Foro de Mairiporã

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... que atendeu uma ocorrência relativa a furto de fios telefônicos no acostamento da Rodovia Fernão Dias, pouco antes do Túnel da Mata Fria, sentido São Paulo. O giroflex estava ligado. Repentinamente, viu um caminhão que o atropelou e bateu na viatura. "Apaguei" e fui socorrido. Recorda-se do réu aqui presente como sendo o condutor. As três faixas de rolamento da via estavam livres, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mairiporã

Foro de Mairiporã

1ª Vara

Rua Doutor José Adriano Marrey Jr., nº 780, Mairiporã - SP - cep 07600-225

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0003593-57.2004.8.26.0338 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0003593-57.2004.8.26.0338

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito

Tipo Completo da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>

Réu:

Nailton Reis dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cristiano Cesar Ceolin

Vistos.

NAILTON REIS DOS SANTOS foi denunciado e está sendo processado como incurso art. 306 e art. 303, caput, ambos da Lei 9.503/97, porque, no dia 19 de junho de 2.004, por volta das 01h 50min., na Rodovia Fernão Dias, Km 67,6, nesta cidade e comarca, conduzia o veículo automotor, na via pública acima mencionada, com concentração de álcool por litro de sangue superior ao permitido em lei.

Consta ainda que, nas condições temporais e espaciais supra descritas, Nailton Reis dos Santos, praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, em desfavor de Marcus Vinicius da Silva Lima, conforme laudo de corpo de delito.

A denúncia foi recebida (fls. 106).

O réu foi citado por edital (fls. 142). Determinou-se a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, uma vez que o réu não compareceu em Juízo nem constituiu Defensor (fls. 156).

Após, foi o réu citado pessoalmente (fls. 221), motivo por que foi revogada a suspensão do processo e do prazo prescricional (fls. 222).

O réu apresentou resposta à acusação (fls. 230/235).

Em instrução, foram ouvidas a vítima e uma testemunha comum. Na sequência, o réu

foi interrogado.

Em sede de alegações finais, na forma de memoriais, o Ministério Público requereu que seja julgado procedente o pedido, nos exatos termos da denúncia (fls.388/391). Por sua vez, a Z. Defesa pediu a absolvição, por insuficiência de provas.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Imputa-se ao réu a prática do delito de embriaguez ao volante e lesão corporal. A materialidade do delito foi devidamente comprovada pelo laudo de dosagem alcoólica a que foi submetido o réu, o qual constatou que, no momento do evento, estava com concentração alcoólica de 1,7 g/l (fls. 61) e, ainda, pelo exame de corpo de delito (fls. 69), que concluiu pela existência de lesão corporal de natureza grave na vítima.

Quanto à autoria, interrogado na fase do inquérito (fls. 17), o réu disse que "transitava com o caminhão de placas IKT1402/Estrela - RS, no sentido Minas a São Paulo, sendo que ao alcançar o KM 67,6, seu caminhão foi fechado por um veículo, de modo que para evitar a colisão, tirou seu caminhão. Esclareceu que ao ver a viatura policial, tentou tirar uma fina, porém não conseguiu evitar a colisão. Não se recorda de ter atropelado algum policial, somente teve conhecimento, mais tarde, de que um deles havia se ferido. Desenvolvia aproximadamente 70 km/h. O local dos fatos era uma reta, sem iluminação artificial. Afirmou ser habilitado para dirigir caminhão. Negou estar embriagado, apenas parou em um barzinho e tomou uma dose de 51. Não teve como evitar a colisão. Nunca se envolveu em acidente de trânsito." (sic).

A fls. 21, ratificou seu depoimento. Disse que parou em Terra Preta para jantar quando tomou uma dose de "maria mole", que é uma mistura de conhaque com contini. No local dos fatos, não se recorda se foi um Gol ou um Palio, foi "fechado". Para não bater, desviou para o acostamento e veio a bater na viatura. Parou cerca de 200 metros adiante. "Não quis teimar com o policial", mas parou logo no acostamento. Em Juízo, disse que "nesse dia eu parei na Terra Preta, para jantar e tomei uma dose de "maria mole", que é conhaque com contini, daí eu descii a Serra, veio um veículo, para identificar se era um Gol ou um Palio, entrou na minha frente de uma vez e eu joguei para o acostamento, quando eu fui voltar, eu colidi com a viatura. Fui parado no local. Estava três caras, que estava roubando a mulher e o rapaz, roubando os fios. Não invadi. O caminhão bateu no bico da viatura, soltou os grampos da carroceria. Eu não andei mais que 200 metros, na frente do acostamento mesmo e parei. Estava um matagal, (inaudível) alto, estavam roubando os fios. Que eu não quis teimar com polícia. Não deu para identificar se era um gol ou um palio, entrou na minha frente e para eu não bater tirei para o acostamento, quando eu fui voltar, peguei na viatura. Só foi nessa época, faz 10 anos, depois disso que eu graças a Deus que eu não coloquei mais álcool na minha boca, coincidente, porque eu trabalho há muito tempo com caminhão, sim faço bico. Foi. Isso. Só foi uma na hora que estava jantando, só foi conhaque com contini, cotini é uma bebida doce. Eu creio que foi conhaque. Eu faço bico, porque por conta dessa ocorrência as seguradoras não estão autorizando eu carregar. Quando tem uma carga de material de construção, conheço os caras dos depósitos, eles me chamam, faço, trabalho de ajudante no transporte, tenho, casa própria. Um tem 13, um 16, que eu crio só a menina de 13. Processo primeiro. Não." (sic).

Por sua vez, a vítima Marcus Vinicius, policial militar, declarou na delegacia que, "na data dos fatos, estava na Rodovia Fernão Dias, KM 67,6, efetuando abordagem em um veículo suspeito, sendo que a viatura policial estava parada no acostamento, atrás do veículo suspeito. p que estava posicionado na parte traseira da viatura, colocando um dos suspeitos no guarda-presos, quando um caminhão, placas IKT/1402, derivou para a faixa do acostamento, vindo a lhe atropelar, bem como abalroou a viatura policial. Os fatos ocorreram durante a madrugada, sendo que não chovia, não havia neblina, e as condições da pista naquele local são boas, tratando-se de uma extensa reta. Ademais, a viatura estava com o giroflex em funcionamento e com as lanternas acesas. Afirmou que foi socorrido ao os de Mairiporã, onde foi medicado e, posteriormente, encaminhado para o hospital da polícia militar. Devido ao atropelamento, fraturou o braço esquerdo, ficando impossibilitado de exercer suas

funções. Por fim, manifestou seu desejo em representar contra o condutor do caminhão" (fls. 45).

Em Juízo, confirmou que atendeu uma ocorrência relativa a furto de fios telefônicos no acostamento da Rodovia Fernão Dias, pouco antes do Túnel da Mata Fria, sentido São Paulo. O giroflex estava ligado. Repentinamente, viu um caminhão que o atropelou e bateu na viatura. "Apaguei" e fui socorrido. Recorda-se do réu aqui presente como sendo o condutor. As três faixas de rolamento da via estavam livres, porque não havia trânsito.

No mesmo sentido, a testemunha Adenilton, policial militar, ouvido na fase do inquérito (fls. 64), declarou que, na data dos fatos, encontrava-se na Rodovia Fernão Dias, KM 67,6, onde efetuava abordagem em um veículo suspeito, sendo que a viatura policial estava parada no acostamento, bem atrás do veículo abordado. A viatura estava devidamente iluminada, com lanternas e giroflex acesos. Em dado momento, o policial Vinicius estava posicionado na parte traseira da viatura, colocando os suspeitos no guarda presos. Repentinamente, um caminhão que seguia pela faixa da esquerda derivou para o acostamento, vindo a atropelar o policial Vinicius, bem como abalroou a viatura policial. Esclareceu que os fatos aconteceram durante a madrugada, não chovia e não havia neblina (fls. 64).

Em Juízo, Adenilton confirmou seu depoimento anterior. Esclareceu que os fatos se deram por volta de meia noite a uma hora da manhã, no acostamento da Rodovia Fernão Dias, sentido São Paulo. Havia três faixas livres de rolamento e as condições de tráfego eram boas. Não havia obras. O caminhão está em "velocidade considerável para o local", que era uma ligeira subida. Eu fiquei sobrecarregado com a ocorrência de furto e com a do atropelamento. Não fui eu quem abordou o réu. Não tem certeza, mas acredita que o condutor do caminhão foi abordado cerca de 1 km distante do local do atropelamento.

Por sua vez, a testemunha Francisco, ouvido somente na delegacia, esclareceu que estava no interior do caminhão placas IKT1402, o qual era conduzido pelo motorista Nailton. Trafegavam pela Rodovia Fernão Dias, durante a noite, sendo que em determinado momento, em uma reta da Rodovia, o caminhão seguia pela pista da direita e foi fechado por um veículo, cujas características não se recorda, sendo que referido veículo saiu da pista da esquerda para a direita. Ao tentar evitar a colisão, Nailton saiu um pouco para o acostamento, onde havia uma viatura da polícia militar parada. Nailton tentou desviar da viatura, porém não conseguiu, de modo que a carroceria do lado direito do caminhão atingiu a lateral esquerda da viatura. Não presenciou o policial militar sendo atingido pelo caminhão. Após serem revistados, foram conduzidos a delegacia. Questionado se o motorista havia ingerido bebida alcoólica, respondeu que pararam em uma barraca de lanches em Terra Preta, onde comeram um lanche cada um, bem como ingeriram uma dose de pinga (fls. 19). Pois bem.

Como se vê da prova colhida sob o crivo do contraditório, os fatos imputados ao réu restaram incontroversos.

Isto porque, tendo sido os fatos afirmados pelos policiais, dentre os quais a vítima, não foram negados pelo réu.

Com efeito, em que pese tente o réu fazer que não estava embriagado, não negou tenha ingerido bebida alcoólica antes de dirigir.

E, evidentemente, não ingeriu somente uma dose, como disse ele, posto que do laudo supra referido constou que estava o réu com alta concentração alcoólica no sangue, qual seja, a de 1,7 g/l.

Sendo certo, pois, que o réu dirigia embriagado, diga-se que não menos certo que somente a ele se imputa a lesão provocada no policial, ora vítima.

Isto porque a escusa ofertada pelo réu (de que foi fechado por outro veículo) não foi provada e, ainda que o fosse, não o eximiria de sua responsabilidade, posto que, segundo as normas de trânsito, lhe competia dirigir de forma segura, de modo a não expor a risco a integridade física dos demais usuários da via. E aqui, como se viu, restou evidenciado que a atenção do réu estava deturpada pela embriaguez.

Em suma, tem-se que a conduta do réu subsumiu-se no art. 303 e art. 306, caput, ambos da Lei 9.503/97.

Assim, provada a autoria e materialidade, e não havendo causa que exclua a

punibilidade do réu, de rigor a expedição do decreto condenatório.

Passa-se, pois, à dosagem da pena, segundo o sistema trifásico adotado pelo Código Penal.

Tendo em vista as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 daquele estatuto, observa-se que nada justifica a fixação da pena além do mínimo. De fato, o grau de culpabilidade incidente sobre o réu está na média para a espécie e, além disso, trata-se de primário e dedicado ao trabalho lícito, o qual demonstrou sinceridade ao dizer, após o fato, nunca mais ingeriu bebida alcoólica. Por isso, fixa-se a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 06 meses de detenção para cada um dos delitos. Para o último, além disso, fixo em 10 dias-multa. Fixa-se o unitário da multa no mínimo legal, ante a ausência de elementos nos autos a indicar a situação financeira do réu.

Na segunda fase, nada há a ser considerado.

Na última fase, não há causas de aumento ou de diminuição da pena.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o aberto (CP, art. 33, § 2º, "c" c/c art.59).

Além da pena privativa de liberdade, a Lei 9.503/97 ainda impõe a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 02 meses a 05 anos (preceito secundário do art. 306). No caso, considerando que o réu é habilitado, considerando a porcentagem de álcool no sangue no momento do fato, impõe-se-lhe a pena de suspensão da habilitação, pelo prazo de 06 (seis) meses.

Quanto à pena corporal, o réu faz jus a sua substituição por restritiva de direitos, porque preenche todos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Posto isto, e considerando tudo mais que dos autos consta, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para condenar o réu Nailton Reis dos Santos à pena privativa de liberdade de 12 (doze) meses de detenção, em regime inicial aberto, e pecuniária consistente no pagamento de 10 (dez) dias multa, o unitário no mínimo legal.

Ainda, impõe-se a pena de suspensão da habilitação para condução de veículo automotor, pelo prazo de 06 (seis) meses, por ter incorrido nos arts. 303 e 306, ambos da Lei 9.503/97, pena que se dá por cumprida considerando a suspensão administrativa já imposta.

Como visto, por preenchimento dos requisitos legais, substituir-se-á pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, que consistirá na doação da quantia de um salário mínimo a uma entidade pública ou privada com fim social, a ser especificada em sede de execução penal (CP, art. 44, § 2º).

Transitada em julgado a sentença, proceda-se às devidas comunicações ao CONTRAN e ao órgão de trânsito estadual (Cód. de Trânsito, art. 293, § 2º).

Custas pelo réu.

P.I.C.

Mairiporã, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA